

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0004339-56.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **VICTOR CARLOS FEITOSA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Alessandra Teixeira Miguel****VISTOS.**

Victor Carlos Feitosa, qualificado nos autos, foi denunciado perante este juízo como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de janeiro de 2017, por volta das 15h30min, na Rua Severino Souto Maior, nº 10, Cidade Tiradentes, nesta cidade e comarca da capital, mantinha em depósito e guardava para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 19,6 (dezenoves gramas e seis decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta na denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, o acusado praticava o comércio ilegal de substâncias entorpecentes e, para tanto, escondia as porções em um toldo, postando-se próximo, aguardando os “clientes”.

Ocorreu que policiais civis foram informados, por meio de denúncia anônima, que o acusado traficava no local dos fatos, indicando ainda, características físicas e de vestuário, bem como que este guardava o entorpecente em um “toldo verde”. Os policiais, então, diligenciaram até o local indicado, encontrando o acusado com as mesmas características fornecidas e, assim, decidiram abordá-lo.

Em revista ao acusado foi encontrada a quantia de R\$ 34,00 (trinta e quatro) reais em dinheiro. Já em busca pelo local, próximo

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ao acusado, os policiais encontraram “em cima de um toldo”, acondicionadas em uma sacola plástica, 24 (vinte e quatro) porções de cocaína. Tais drogas eram por ele ali guardadas e se destinavam a venda e o dinheiro era produto de tal comercialização.

A forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, o numerário encontrado e as circunstâncias da apreensão, demonstram que as drogas se destinavam ao tráfico de drogas.

Denúncia recebida às fls. 89/90.

Defesa prévia às fls. 106.

Laudos periciais toxicológicos às fls. 98/100.

Realizada a instrução processual, com a oitiva de duas testemunhas de acusação, comuns à defesa, e o interrogatório do réu.

Ao final, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação, enquanto a defesa pugnou pela absolvição.

Folha de Antecedentes às fls. 86/88 e certidões às fls. 93/94.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está evidenciada pelo laudo de exibição e apreensão de fls. 13 e pelos laudos de exame químico-toxicológico (fls. 98/100), que atestaram tratar-se de cocaína a substância apreendida em poder do acusado.

Contudo, a autoria é controversa.

O policial civil Raoni Tadeu Guimarães Alves disse que estava pela base e receberam a denúncia via telefone de que um indivíduo de camisa verde e calça jeans estaria realizando o tráfico de entorpecentes embaixo de um toldo. Chegaram no local e o acusado estava com



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

R\$34,00 no bolso e conversando com uma pessoa. Posteriormente o acusado disse que estava aguardando o traficante retornar; que tinha ido ao local comprar entorpecentes e que tinha dado uma nota de R\$50,00 e aguardava o troco. Encontram no toldo cocaína e com o acusado dinheiro trocado.

O policial civil Luiz Marques Pinheiro De Neves disse que foi uma denúncia anônima; um indivíduo de calça jeans e camiseta verde estava traficando pelo local. Na informação dizia que ele vendia droga. O réu disse informalmente que estava traficando. Disse que o entorpecente encontrado era cocaína. A mulher que estava com ele disse que era uma amiga, estava apenas conversando e foi liberada.

Na fase inquisitorial, o réu alegou ser usuário de entorpecentes e que havia acabado de chegar na biqueira para comprar drogas, juntamente com sua esposa de 17 anos de idade, a qual está grávida. Disse que ficaram esperando debaixo do toldo onde o traficante guarda a droga, enquanto este foi trocar uma nota de cem reais do réu. Em juízo, o réu alegou que tem 27 anos. . Está preso por tráfico de entorpecentes. Estudou até o 2º ano. Trabalhava na Cofap como higienizador. Amasiado e a mulher está grávida. Negou o delito. Disse que foi ao local comprar entorpecentes; que era usuário de cocaína; que quando os policiais chegaram os traficantes correram; que tinha comprado 03 pinos de cocaína para seu uso; disse que os entorpecentes foram encontrados no mato.

Nesta quadra, a ação é improcedente.

As provas produzidas nos autos não autorizam o decreto condenatório. Isto porque, os dois policiais ouvidos apenas afirmaram que viram o acusado no local onde ocorre a venda de entorpecentes, embaixo de um toldo, mas nenhum deles narrou que viu o acusado vendendo entorpecentes. A denúncia do Ministério Público se baseia exclusivamente em uma denúncia anônima, a qual não foi trazida aos autos, e as provas produzidas não são suficientes para se saber se o acusado realmente vendia drogas no local ou foi ao local comprar entorpecentes.

De rigor anotar, que os entorpecentes não foram



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

encontrados em posse do acusado. Os policiais narraram apenas que o acusado se encontrava próximo ao local que os entorpecentes estavam escondidos.

Com efeito, o fato do réu ter sido abordado por estar próximo ao local onde o entorpecente era vendido, por si só, não é suficiente para vinculá-lo ao delito, anotando-se que é notório que em locais onde ocorre a venda de entorpecentes também são encontrados muitos usuários que vão até o local comprar drogas.

A verdade, é que aversão do acusado é verossímil.

Nesta quadra, apesar deste juízo não ter nenhuma motivação para duvidar das palavras dos policiais, as quais merecem todo o crédito deste juízo, a prova carreada se mostrou frágil.

Assim sendo, as provas carreadas tornam-se frágeis, a partir da contradição razoável entre as versões apresentadas, e não restam elementos suficientes para caracterizar a participação do réu no delito em apuração.

É temerário embasar o decreto condenatório com os elementos acostados aos autos. Desta feita, a absolvição é medida que se impõe, tendo em vista a fragilidade das provas coligidas, sendo certo que, em matéria processual penal, o brocardo "*in dubio pro reo*" deve ser prestigiado, consagrando-se, assim o princípio constitucional da presunção de inocência.

Pelo exposto, e com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, **JULGO IMPROCEDENTE** a pretensão punitiva, e o faço para **ABSOLVER** o réu **VICTOR CARLOS FEITOSA** da imputação pelo artigo 33, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, VII do CPP. Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Sem custas.

PRIC

São Paulo, 22 de agosto de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**